

1501465-96.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Lilian Lage Humes

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RUAN DOS SANTOS SANTANA

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lilian Lage Humes

Vistos.

RUAN DOS SANTOS SANTANA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e parágrafo 2º-A, inciso I, do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501465-96.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501465-96.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RUAN DOS SANTOS SANTANA

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lilian Lage Humes

Vistos.

RUAN DOS SANTOS SANTANA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal porque,

no dia 17 de janeiro de 2022, por volta das 20h21min, na Rua Doutor Ranupho Queiroz Guimarães, altura do numeral 304, nesta cidade e comarca de São Paulo, previamente ajustado e com identidade de desígnios com um indivíduo não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em um telefone celular da marca Motorola, avaliado em R\$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), de propriedade da vítima Francisco C. G.

Consta ainda que o réu RUAN DOS SANTOS SANTANA, também está sendo denunciado como incurso no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 porque, no dia 17 de janeiro de 2022, por volta das 20h32min, na Rua Miguel Lino de Moraes, altura do numeral 10, nesta cidade e comarca de São Paulo, possuía uma arma de fogo da marca Taurus, calibre 32, com a numeração suprimida, municiada com cinco munições íntegras, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 4 de fevereiro de 2022 (fls. 84/85).

O réu foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação.

O processo seguiu seu regular trâmite, não havendo nulidades a serem sanadas.

Durante a instrução processual, foram ouvidas a vítima, duas testemunhas e o réu foi interrogado.

As partes apresentaram debates.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A ação é procedente.

A materialidade está provada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 1/2 e pela prova oral colhida nos autos.

A autoria também restou comprovada.

Em seu interrogatório, o réu confessou os fatos descritos na denúncia, afirmando que realmente praticou o roubo em companhia de outra pessoa. O interrogando estava com arma de fogo. O outro rapaz empreendeu fuga e jogou o celular na árvore.

Além da confissão do réu, as demais provas colhidas nos autos autorizam a segura prolação de um decreto condenatório.

A vítima não conseguiu reconhecer o réu em juízo, declarando que toma remédios e ficou bastante abalada com os fatos. Porém, no dia dos fatos, não teve dúvidas no reconhecimento efetuado, tanto do réu quanto da arma utilizada no crime. Relatou, em síntese, que no dia dos fatos foi colocar o lixo para fora de casa quando foi abordado pelo réu, que encostou uma arma em sua cabeça e lhe pediu seus pertences. A vítima entregou tudo o que tinha e o réu apontou para a casa da vítima, perguntando se ela morava lá. Respondeu afirmativamente e o réu disse que iriam até o local para que ele levasse seu carro.

O réu pediu a chave do veículo e a vítima disse que o carro era de seu filho e que ligava com impressões digitais, razão pela qual não possuía a chave do bem. Então, o réu disse que a vítima já havia conversado demais e que se não lhe entregasse a chave, seria obrigado a tomar outra atitude. A vítima disse que tiraria o veículo da residência e o entregaria ao réu.

Nesse ínterim, um vizinho chegou em casa de carro com o farol aceso. Ele deixou o carro mais para frente e apagou o farol, permanecendo dentro do carro. O réu perguntou quem mais estava na residência e a vítima respondeu que lá se encontravam sua esposa e seu filho.

O réu disse para seu comparsa “vamos embora” e os dois roubadores saíram correndo. Em seguida, a vítima entrou em casa gritando e seu filho discou 190. Uma viatura de polícia chegou na residência e os policiais pediram para ver as filmagens das câmeras de segurança, nas quais toda a ação criminosa era mostrada.

As imagens foram divulgadas pelos policiais na rede e após dez ou quinze minutos, uma outra viatura que já estava na área encontrou o réu, em posse do celular subtraído e da arma utilizada no crime.

Não há motivos para se duvidar das declarações da vítima, pois não teria interesse em incriminar falsamente o réu.

O policial Rodolfo reconheceu o réu em audiência e depôs que foi apoiar outra ocorrência nas imediações do local da abordagem e no trajeto populares disseram que haviam visto dois indivíduos correndo, um deles segurando uma arma.

Em uma praça, verificaram que havia um indivíduo com características parecidas às informadas e o abordaram. O réu se rendeu de pronto, se deitando ao solo.

O réu estava em posse de um revólver e do celular da vítima, que o réu informou se tratar de do produto do roubo praticado há poucos instantes.

O réu confessou a prática do crime e disse que outro amigo estava com ele na prática do crime.

Por fim, o policial Rogério reconheceu o réu em audiência e depôs que estavam em deslocamento quando populares informaram que um indivíduo havia praticado o roubo e corrido com arma em punho. O réu foi localizado com uma arma de fogo e o celular da vítima e confessou a prática do crime, dizendo que o havia praticado com um parceiro.

A vítima reconheceu o réu e a arma que estava em poder dele.

Conforme orientação que prevalece em nossos Tribunais, os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e uma vez que os policiais não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.

No caso em exame, os policiais não conheciam o réu e não tinham motivos pessoais para incriminá-lo falsamente. Ademais, não surgiu nos autos nenhum motivo de suspeição do trabalho policial. A versão apresentada na fase policial corrobora a coleta da prova judicial.

Desta forma, o roubo descrito na denúncia restou sobejamente comprovado pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, bem como pela própria confissão do réu.

A causa de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal restou comprovada pelo laudo pericial de fls. 121/125 e pela prova oral colhida.

A causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal também ficou comprovada, pois a prova colhida demonstrou que o réu e seu comparsa uniram

esforços para a prática do roubo, inclusive com divisão de tarefas, configurando-se o concurso de pessoas na prática do crime.

Por fim, o delito foi cometido em sua forma consumada, pois a consumação do roubo se dá no momento em que cessa a violência ou grave ameaça, estando o agente na posse da coisa subtraída. Confirma-se, nesse sentido, a Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça (Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.").

Ressalvo apenas que o delito previsto no art. 16, §1º, inciso IV, da Lei 10.826/03, não se configurou, uma vez que se trata da arma utilizada para a prática do crime de roubo, de forma que o reconhecimento de referida infração penal caracterizaria "bis in idem".

Portanto, caracterizado o crime de roubo nos moldes descritos na denúncia, passo a dosar a pena.

O réu é tecnicamente primário (fls. 80), razão pela qual fixo sua pena base no mínimo legal, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa, no valor unitário mínimo, correspondente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, do Código Penal), em virtude da situação econômica do réu.

Embora presente a atenuante da confissão, não há reflexos na pena, posto que já fixada no patamar mínimo legal.

Em razão da causa de aumento do inciso II, do artigo 157, § 2º, do Código Penal, elevo a pena aplicada de 1/3, chegando à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, em seu valor unitário mínimo.

Presente a causa de aumento do art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, aumento a pena de 2/3, resultando em 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e 21 dias-multa.

Não reputo como adequada a aplicação de apenas uma das causas de aumento previstas no art. 157 ao réu (art. 68, parágrafo único, do Código Penal), diante das circunstâncias do caso concreto, da personalidade desvirtuada do réu, de sua periculosidade e da gravidade do crime cometido.

Ante a ausência de outras circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como de causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, torno a pena acima fixada como definitiva.

O réu não faz jus à substituição prevista no artigo 44, § 2º, do Código Penal diante da quantidade de pena aplicada e porque o delito foi cometido mediante o emprego de grave ameaça contra a pessoa.

Ante a quantidade de pena aplicada, a gravidade do crime cometido, a personalidade desvirtuada do réu e sua periculosidade, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, adequado para aqueles que – como no caso sob trato – cometem roubo qualificado, um dos crimes que mais perturba a paz pública nos dias que correm e que merece, bem por isso, severa resposta por parte do Poder Judiciário. Ademais, tudo indica que se o réu retornar de imediato ao convívio social voltará a delinquir, argumento que reforça a aplicação do regime fechado como inicial de cumprimento da pena.

Isto posto, CONDENO RUAN DOS SANTOS SANTANA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II e parágrafo 2º-A, inciso I, do Código Penal, aplicando-lhe a pena privativa de liberdade de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e a pena pecuniária de 21 dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos e o ABSOLVO da imputação referente ao crime do artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, com fulcro no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.

O réu não poderá apelar em liberdade, diante do regime inicial de cumprimento de pena fixado, de sua personalidade desvirtuada, de sua periculosidade e porque permaneceu preso durante o processo, não se justificando sua soltura após a condenação.

Não há lapso temporal para detração.

Recomende-se o réu no estabelecimento penal em que se encontra.

Após o trânsito em julgado lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Encaminhe-se a arma e munições apreendidas ao Comando do Exército, nos termos do disposto no art. 25, da Lei nº 10.826/2003, oficiando-se.

Custas na forma da lei.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Registre-se.

São Paulo, 16 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA